

(16) 채무자 ○○○ 소유 공탁금 미회수

- 공사에서 국민행복기금 등 부실채권의 공탁금에 대한 관리 및 회수 업무를 수행함에 있어,
- 「금융회사부실자산 등의 효율적 처리 및 한국자산관리공사의 설립에 관한 법률」 제36조에 따르면, 공사는 국가, 지방자치단체 등에 업무 수행에 필요한 자료 제공을 요청할 수 있고,
 - 「업무방법서」 제22조에 따르면, 공사는 관계법령이 허용하는 범위내에서 행정기관 등이 보유하는 자료를 적극 활용하도록 되어 있음
 - 따라서, 공사는 공탁정보를 관리하고 있는 대법원(법원행정처)으로부터 부실채권 채무자 소유의 공탁금 정보를 수집하여 신속하게 법적조치 등을 실시하여 공탁금을 회수하여야 됨
- 그런데, 1998. 9. 29. □□은행으로부터 인수한 채무자 ○○○ (채권액 5.4억 원)이 소유한 부동산¹⁾에 대하여 “경매집행 정지 및 근저당권 말소” 소송을 위해
- 2015. 1. 15. 1.5억 원²⁾을 담보(보증)공탁 후, 위 채무자와 근저당권자(○○○ 등 2명)간 “경매집행 정지 및 근저당권 말소” 소송이 진행³⁾ 중에 있으므로,

1) 근저당권자 ○○○ 등 2명이 채무자 소유 부동산(◇◇시 ◇구 ◇◇면 ◇◇리 산 △-△)에 대하여 강제집행(■■지원 △△△타경 △△△호)을 신청

2) 공탁금에 대한 (가)압류 내역 : ●●세무서 압류(1,560,000원), 타인 채권가압류(150,000,000원)

3) 1심에서는 채무자(원고) 승, 2심은 진행 중

- 공사가 공탁금을 채권압류 및 추심명령을 하여 소송 결과⁴⁾에 따라 일부 공탁금을 회수하여야 하는데도,

△ ◆◆◆◆◆부에서는 위 채무자의 채권액(5.4억 원)에 대하여 법적조치(채권압류 및 추심명령⁵⁾)를 실시하지 않아, 약 1.2억 원⁶⁾ 상당의 채권을 회수하지 못하고 있음

※ 금번 “부실채권 및 조세채권 회수실태 특정감사”를 통해 공탁금 회수 가능성이 있는 사례를 발견하였으나,

대법원으로부터 수령한 채무자 공탁금 자료에 대하여 채권 추심 가능 여부에 대한 소요기간을 감안하여, 나머지 채무자 등에 대하여는 2017. 1월 “채무자 등 공탁금 회수실태” 특정감사에 반영하여 감사를 실시할 예정임

< 조치할 사항 >

◇ ◆◆◆◆◆부장은 채무자 ○○○ 소유 공탁금(1.5억 원)에 대한 법적조치를 한 후 관련 소송의 진행결과에 따라 약 1.2억 원 상당의 채권을 회수하시기 바람. (통보)

4) 소송결과에 따라 채무자가 승소할 경우에는 공탁금 전부에 대하여 압류를 제외한 안분 배당액, 패소할 경우에는 근저당권자가 경매집행 지연에 따른 손해배상금(소액)이 청구될 것으로 예상되어 손해배상금 및 압류를 제외한 안분 배당액 상당을 회수할 수 있는 상태임

5) 감사자료 수집이 시작된 2016. 10. 21. 에서야 법적조치를 실시함

6) (단위 : 원)

공탁금(a)	압류(b)	타인 가압류(c)	채권액(d)	회수예상액(e) (e=(a-b)*(d/c+d))
150,000,000	1,560,000	150,000,000	538,438,233	116,097,230